

코넥스시장 공시규정 일부개정규정

1. 개정이유

- ☐ 「전환사채 시장 건전성 제고방안(‘24.1.23, 금융위)」과 관련하여 CB 유통 단계에서의 정보 제공을 강화

2. 주요내용

- ☐ 발행회사의 만기 前 CB 취득·재매각 등에 대한 공시·신고의무 부과
(제6조제2호라목(4), 제18조제7·8·9·10호)
 - CB, BW, EB*에 대해 만기 前 취득 및 재매각시 투자자들이 해당 정보를 알 수 있도록 공시의무 신설
- * BW(신주인수권부사채), EB(교환사채)도 대체수단으로 이용될 가능성
- CB와 경제적 실질이 유사한 전환주식에 대해 전환가액 결정·조정, 전환 청구 시 CB와 동일하게 시장신고사항으로 신고하도록 규정

3. 참고사항

- ☐ 심사등 : 리스크관리부 심사완료(심사연번호: 제24-104호)
시장감시본부 협의완료(감시제도 - 00614)
- ☐ 기타 : 신·구조문대비표

코넥스시장 공시규정 일부개정규정

코넥스시장 공시규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제6조제2호라목에 (4)를 다음과 같이 신설하고, 같은 조 제6호라목 중 “제4호”를 “제3호”로 한다.

(4) 전환사채, 신주인수권부사채 또는 교환사채를 만기 전에 취득하기로 결정한 때 또는 만기 전에 취득한 해당 사채를 매도하기로 결정한 때

제18조제7호를 다음과 같이 하고, 같은 조 제8호 중 “전환사채·신주인수권부사채·교환사채의 전환청구·신주인수권행사·교환청구”를 “전환주식·전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사 또는 교환사채의 교환청구”로 하며, 같은 조 제9호 중 “전환사채·신주인수권부사채 및 교환사채의 전환가액·신주인수권행사가액 또는 교환가액”을 “전환주식·전환사채의 전환가액, 신주인수권부사채의 행사가액 또는 교환사채의 교환가액”으로 하고, 같은 조 제10호를 다음과 같이 한다.

7. 전환주식(「상법」 제346조에 따른 종류주식을 말한다. 이하 같다)·전환사채의 전환가액, 신주인수권부사채의 행사가액 또는 교환사채의 교

환가액이 결정된 때

10. 신주인수권부사채를 발행한 후 해당 사채에서 분리된 신주인수권증권을 취득한 때

부 칙

제1조(시행일) 이 규정은 2024년 12월 1일부터 시행한다.

제2조(전환사채 등의 재매각 결정에 관한 적용례) 제6조제2호라목(4) 중 재매각 결정에 관한 개정규정은 이 규정 시행일 이후 제6조제2호라목(1)에 따른 발행에 관한 결정이 있는 경우부터 적용한다.

제3조(이미 발행한 전환사채 등의 만기 전 취득 결정에 관한 경과조치) 이 규정 시행 전에 발행한 전환사채, 신주인수권부사채 또는 교환사채를 이 규정 시행일 이후 만기 전 취득하기로 결정하는 경우에는 제6조제2호라목(4) 및 제18조제10호의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

신·구조문대비표

[illegible]

우는 제외한다)에 해당하는 경우에는 사유발생일 다음날까지 신고하여야 한다.

1. (생략)

2. 해당 코넥스시장 상장법인이 발행하는 증권에 관한 다음에 해당하는 사실 또는 결정이 있을 때

가.~다. (생략)

라. 주권 관련 사채권(법 제165조의10제1항에 따른 사채와 「은행법」 제33조제1항제3호에 따른 은행주식 전환형 조건부자본증권을 말한다) 등과 관련하여 다음의 어느 하나에 해당하는 때

(1)~(3) (생략)

<신설>

마.·바. (생략)

3.~5. (생략)

6. 해당 코넥스시장 상장법인의

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----

가.~다. (현행과 같음)

라. -----

(1)~(3) (현행과 같음)

(4) 전환사채, 신주인수권
부사채 또는 교환사채를
만기 전에 취득하기로 결
정한 때 또는 만기 전에
취득한 해당 사채를 매도
하기로 결정한 때

마.·바. (현행과 같음)

3.~5. (현행과 같음)

6. -----

지배구조 또는 구조개편에
관한 다음에 해당하는 사실
또는 결정이 있을 때

가.~다. (생략)

라. 「상법」 제374조, 제522
조, 제527조의2, 제527조의
3, 제530조의2, 제530조의1
2 및 법 시행령 제171조제
2항제1호부터 제4호까지에
서 규정한 사실에 관한 결
정이나 이사회결의가 있을
때

7.~11. (생략)

제18조(시장신고 사항) 코넥스시
장 상장법인은 다음 각호의 사
항이 발생하였을 경우 지체없
이 거래소에 신고하여야 한다.

1.~6. (생략)

7. 전환사채의 전환가액·신주인
수권부사채의 행사가액 및
교환사채의 교환가액이 결정
된 때

8. 전환사채·신주인수권부사채·
교환사채의 전환청구·신주인
수권행사·교환청구로 인한

가.~다. (현행과 같음)

라. -----

-----제3호-----

7.~11. (현행과 같음)

제18조(시장신고 사항) -----

-----.

1.~6. (현행과 같음)

7. 전환주식(「상법」 제346조에
따른 종류주식을 말한다. 이
하 같다)·전환사채의 전환가
액, 신주인수권부사채의 행사
가액 또는 교환사채의 교환
가액이 결정된 때

8. 전환주식·전환사채의 전환청
구, 신주인수권부사채의 신주
인수권행사 또는 교환사채의

행사주식수의 누계(기 신고 된 주식수량은 제외한다)가 각각 발행주식총수의 100분의 2이상인 때	<u>교환청구</u>----- ----- ----- ----- -----
9. <u>전환사채·신주인수권부사채 및 교환사채의 전환가액·신주인수권행사가액 또는 교환가액의 조정(시가변동에 따른 조정의 경우에 한한다)이</u> 있는 때	9. <u>전환주식·전환사채의 전환가액, 신주인수권부사채의 행사가액 또는 교환사채의 교환가액</u>----- ----- -----
10. <u>전환사채·신주인수권부사채 (신주인수권부사채에서 분리된 신주인수권증권을 포함한다) 또는 교환사채를 발행한 후 사채의 만기전에 해당 사채를 취득한 때</u>	10. <u>신주인수권부사채를 발행한 후 해당 사채에서 분리된 신주인수권증권을 취득한 때</u>
11. · 12. (생략)	11. · 12. (현행과 같음)